V Brně dne 7. prosince 2009
Sp. zn.: 1133/2008/VOP/MV

Ze zprávy o výsledku šetření

A - Obsah podnětu

Dne 28. 2. 2008 byl Kanceláři veřejného ochránce práv (dále také „KVOP“) doručen podnět pana E. P. S. (dále také „stěžovatel“). Ve svém podnětu si stěžoval na rozhodnutí rady městského obvodu ze dne 7. 2. 2008 o pravidlech pro povolování uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu P. Je majitelem zámku P. Po letech konání stovek svatebních obřadů na zámku, jenž byl obřadní síní městského obvodu, radní stanovili, že svatební obřady na zámku jsou možné pouze jediný den v měsíci, od 12:00 do 14:00 hodin, a to pouze v případě, že oddávající není v tomto čase jinde. Stěžovatel má za to, že občané mají za stanovený správní poplatek 1.000,- Kč právo si rozhodnout o termínu a místu svatebního obřadu. Uvedl, že písemné žádosti občanů zasílané k rukám starosty městského obvodu o udělení výjimky byly prozatím vždy zamítnuty. Tento stav pokládá za nesprávný, diskriminační, poškozující zájmy občanů a také životní zájmy kulturní památky zámku P.

S podobnou záležitostí se před panem E. P. dosud nikdo na veřejného ochránce práv neobrátil. V dopisu ze dne 6. 5. 2008 jsem stěžovatele v problému orientovala a vyzvala jej k doplnění podnětu o text příslušných opatření rady městského obvodu, která napadá, a o kopie podnětu k přezkumu těchto opatření a odpovědi magistrátu.

Po doplnění jsem zahájila šetření podle ustanovení § 14 zákona o veřejném ochránci práv. Podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona jsem požádala tajemníka Úřadu městského obvodu o předložení dokumentů, které se věci týkají, a tajemníka magistrátu o předložení podkladů, na jejichž základě odbor vnitřních věcí magistrátu odpověděl dne 18. 11. 2008 na podání stěžovatele v této věci, a dále o poskytnutí vysvětlení k této odpovědi a o stanovisko k právní povaze určení místa a doby pro konání slavnostních obřadů při uzavření manželství.

O zahájení šetření jsem vyrozuměla stěžovatele, kterého jsem současně informovala o tom, že smysl šetření spatřuji především ve vyjasnění právní povahy úkonu, jímž je stanoveno místo a doba pro konání slavnostních obřadů k uzavření manželství. Již v dopisu ze dne 6. 5. 2008 jsem stěžovatele seznámila s jeho poměrně omezenými právními prostředky, jimiž by mohl dosáhnout změny pravidel při povolování uzavření manželství mimo úředně určené místo.

B - Průběh šetření a skutková zjištění

Z podkladů poskytnutých stěžovatelem, úřadem městského obvodu a magistrátem jsem zjistila, že rada městského obvodu P. svým usnesením č. 1181/29, ze dne 7. 2. 2008, vzala na vědomí:

„Pravidla pro povolování uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu P. č. 2/2008

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) *Podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, se manželství uzavírá v místě určeném matričním úřadem pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.*
2) *Podle ustanovení § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o matrikách") může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu.*
3) *……*

4) *Usnesením 5. schůze Obvodní rady městského obvodu P. č. 83/5, ze dne 12. 1. 1995, je stanovena obřadní síň v budově Úřadu městského obvodu P., ul. K., jako „úředně stanovená místnost" pro konání sňatků.*

Článek 2
Účel

Při povolování uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu postupuje matriční úřad podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále také „správní řád"). Matriční úřad dbá při veškerých svých postupech na dodržování základních zásad činnosti správních orgánů zakotvených v ustanovení § 2 až § 8 správního řádu. Nejen při povolování uzavření manželství dbá matriční úřad, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly (zásada legitimního očekávání zakotvená v ustanovení § 4 správního řádu). Naplnění této zásady při stále se zvyšujícím počtu žádostí o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě vyžaduje stanovení jednoznačných pravidel, podle kterých bude matriční úřad při povolování uzavření manželství na jiném vhodném místě postupovat.

Článek 3
Pravidla pro povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě

1) Stanovují se tyto termíny, kdy lze svatební obřady na jiném vhodném místě konat:
- první sobota v měsíci, která je schválena Radou městského obvodu P. jako sobota pro konání sňatku, a to v době od 12:00 do 14:00 hod.

2) Povolit uzavření manželství na jiném vhodném místě v jiném než výše stanoveném termínu může výjimečně matriční úřad pouze s předchozím souhlasem starosty.

Článek 4
Tato pravidla nabývají účinnosti dne 8. 2. 2008.“

Důvody, které vedly k přijetí těchto pravidel, objasnil tajemník Úřadu městského obvodu P. v odpovědi na moji výzvu podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv takto: :

„*V roce 2008 bylo ve správním obvodu Matričního úřadu P. uzavřeno celkem 271 manželství, z toho 252 prohlášení o uzavření manželství bylo přijato Úřadem městského obvodu P., 19 sňatků bylo uzavřeno církevní formou. Z celkového počtu 252 občanských sňatků proběhlo 233 obřadů v obřadní síni v budově Úřadu městského obvodu P., ve 20 případech snoubenci požádali o uzavření manželství na jiném vhodném místě, devatenácti z těchto žádostí bylo vyhověno, pouze v jednom případě byla žádost zamítnuta z důvodu kolize snoubenci požadovaného termínu svatebního obřadu na jiném vhodném místě s obřady již naplánovanými v tomto dni v obřadní síni. V prostorách zámku proběhlo v roce 2008 celkem 13 svatebních obřadů.*

Z výše uvedených čísel vyplývá, že zájem o svatební obřady v obřadní síni mnohonásobně převyšuje zájem o svatební obřady na jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu. S ohledem na tuto skutečnost se matriční úřad každoročně snaží prioritně nabídnout snoubencům dostatek volných termínů pro konání svatebních obřadů v obřadní síni, tyto svatební obřady nepodléhají správním ani žádným jiným poplatkům, což může být jeden z možných důvodů jejich přetrvávající obliby.

Samozřejmě se však současně snažíme v co největší míře vyhovět žádostem snoubenců o uzavření manželství mimo obřadní síň. Při průměrném počtu 250 svatebních obřadů v kalendářním roce však není možné termíny svatebních obřadů plánovat chaoticky bez jakýchkoliv pravidel, neboť chceme předejít nepříjemným situacím, které v minulosti několikrát nastaly, kdy oddávající s matrikářkou provedli jeden obřad v obřadní síni, poté se přesunuli například na zámek nebo do parku v T., po další svatbě se vrátili zpět do obřadní síně, a takto se během dne několikrát přemístili. Tyto přesuny způsobovaly nezřídka zpoždění v časovém harmonogramu svateb, zbytečnou nervozitu všech zúčastněných a negativně ovlivňovaly kvalitu svatebních obřadů, nejen těch na jiném vhodném místě, ale i těch v obřadní síni.

Současně se snažíme dostát naší povinnosti účelně hospodařit s veřejnými prostředky, a nemůžeme si proto dovolit zajistit pro obřady v obřadní síni hudební doprovod varhaníka a houslisty, účast ceremoniářky, strážní službu, v zimních měsících vytápění objektu, a poté si v průběhu svatebních obřadů z takto personálně i materiálně připravené obřadní síně „odskočit“ provést svatební obřad na jiné místo a opět se vrátit zpět, případně toto opakovat v průběhu dne několikrát. Tato situace bohužel mnohokrát v minulosti nastala právě při nekoordinovaném plánování svatebních obřadů a následném přesunu oddávajícího a matrikářky z obřadní síně například na zámek a zpět. V úvahu je navíc třeba vzít i skutečnost, že při přepravě oddávajícího a matrikářky z místa na místo je nutné zabezpečit nejen bezpečnost těchto osob, ale zajistit i ochranu přepravovaných dokumentů obsahujících osobní

údaje, což vyžaduje zajištění služebního auta s řidičem, kterému je nutno rovněž hradit případné prostoje v době, kdy na sebe svatební obřady nijak nenavazují.

Mnohem hospodárnější a účelnější se nám proto zdálo vyhradit vždy jednu sobotu v měsíci, kdy od dvanácti hodin nebudou plánovány svatby v obřadní síni, ale tento termín bude určen pro svatební obřady na jiných vhodných místech. Časové rozpětí od 12:00 do 14:00 hod. se nám s ohledem na počet žádostí o svatební obřady mimo obřadní síň jevilo, a v praxi následně i ukázalo, jako dostačující, navíc termíny v čase od 12:00 do 14:00 hod. patří v posledních letech k těm nejžádanějším. Nedomníváme se proto, že by náš přístup ke snoubencům byl jakkoliv diskriminační, v naprosté většině případů není problém si se snoubenci vhodný termín svatebního obřadu ať už v obřadní síni, či mimo ní dohodnout, s negativními ohlasy ze strany snoubenců se setkáváme pouze ojediněle. Dosud se nám nestalo, že bychom neměli v daném měsíci jediný volný termín pro sňatek mimo obřadní síň, který bychom snoubencům mohli nabídnout, naopak zdaleka ne všechny takto vyhrazené termíny jsou využity.

Pro úplnost si dovoluji uvést, že kromě výše zmíněných asi 250 svatebních obřadů zajišťujeme o víkendech rovněž slavnostní obřady jubilejních sňatků a slavnostní obřady vítání dětí, zapomenout nelze ani na slavnostní obřady setkání s jubilanty, které rovněž probíhají zpravidla mimo běžnou pracovní dobu zaměstnanců úřadu. Je naší snahou veškeré tyto slavnostní obřady připravit s maximální pečlivostí a ke spokojenosti občanů městského obvodu.…

Smyslem pravidel není kohokoliv diskriminovat, ale naopak vytvořit ty nejlepší podmínky pro důstojný průběh svatebních obřadů nejen v obřadní síni, ale na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu zdejšího matričního úřadu.“

Tajemník Úřadu městského obvodu P. připojil ke své odpovědi fotokopie rozhodnutí o žádostech snoubenců uzavřít manželství mimo místo určené úřadem, vydaných Matričním úřadem P. po 7. 2. 2008, včetně jediného rozhodnutí, kterým žádosti nebylo vyhověno, přičemž proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání.[1]

C - Právní hodnocení

(1) Působnost ochránce se podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv vztahuje i na orgány územních samosprávných celků při výkonu státní správy. Nejprve je proto třeba vyjasnit, zda je určení místa a stanovení doby pro konání svatebních obřadů výkonem samostatné působnosti obce, resp. městského obvodu, anebo zda jde o výkon státní správy, tj. přenesené působnosti.[2] Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost (ustanovení § 8 zákona o obcích).

[1] Rozhodnutí vydal odbor správních činností a bytového hospodářství Úřadu městského obvodu P. dne 6. 3. 2008 a nabylo právní moci dne 5. 4. 2008. Tímto rozhodnutím nebylo vyhověno žádosti snoubenců o uzavření manželství v obřadní síni zámku dne 19. 4. 2008. V odůvodnění rozhodnutí je mimo jiné uvedeno, že nabídnuté termíny dne 5. 4. 2008 a dne 17. 5. 2008 snoubenci odmítli jako nevyhovující.

[2] Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o obcích“), státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

(2) Určení místa pro konání svatebních obřadů je upraveno ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rodině“), které zní:

„Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.“

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o rodině učiní snoubenci prohlášení o uzavření manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem. Úřad městského obvodu P. je uveden v seznamu matričních úřadů, vyhlášeném Ministerstvem vnitra v příloze č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících právních předpisů. Podle ustanovení § 104a zákona o rodině působnosti stanovené matričnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti. Určení místa pro konání svatebních obřadů matričním úřadem je tedy výkonem přenesené působnosti.

Ustanovení § 4 odst. 4 věta první zákona o rodině, upravující působnost matričního úřadu určit místo pro konání svatebních obřadů, je součástí právního řádu teprve od 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 320/2002 Sb., kterým byl v souvislosti se zánikem okresních úřadů novelizován, kromě řady dalších předpisů, i zákon o rodině.

(3) Ještě později se stalo součástí právního řádu ustanovení upravující stanovení doby pro konání svatebních obřadů. Zákonem č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím, byla na konci textu ustanovení § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o matrikách“), s účinností od 1. 8. 2008, doplněna slova: „*nebo mimo dobu stanovenou radou obce*“, takže celé ustanovení § 12 zákona o matrikách nyní zní:

„Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.“

Jelikož zákon o matrikách nestanoví, že jde o výkon přenesené působnosti, je stanovení doby pro konání slavnostních obřadů k uzavření manželství výkonem samostatné působnosti obce.

(4) Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je stanoven správní poplatek ve výši 1.000,- Kč [položka 12 písm. c) sazebníku zákona o správních poplatcích]. Tento správní poplatek není v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, novinkou. Byl obsažen již v předchozích zákonech o správních poplatcích.[3]

[3] Položka 11 písm. c) sazebníku zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v jeho posledním platném znění. Ještě před tím byl tento správní poplatek v sazebníku vyhlášky č. 570/1990 Sb. Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky - položka 3 písm. c).

Ustanovení o vydávání povolení k uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě (ustanovení § 4 odst. 2) je v zákoně o rodině obsaženo od počátku účinnosti tohoto zákona. Rovněž tak v zákoně o matrikách (ustanovení § 12 odst. 2) je obdobné ustanovení od počátku účinnosti tohoto zákona a předtím bylo i v prováděcí vyhlášce Ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb. k zákonu o matrikách (ustanovení § 47 odst. 1).[4]

(5) Z výše uvedeného je zřejmé, že právní řád sice v minulosti obsahoval ustanovení předpokládající stanovení doby a určení místa pro konání obřadů k uzavření manželství, explicitně však nezaložil kompetence orgánů obcí stanovit tuto dobu a místo.[5] Jestliže ale obce neurčily místnost k provádění svatebních obřadů a nestanovily dobu pro konání svatebních obřadů, nemohly tento správní poplatek vybírat. O úředně určené místnosti a stanovené době k uzavření manželství rozhodovaly v praxi zpravidla rady. I když žádný zákon radě obce tato oprávnění výslovně nestanovil, oprávnění rady obce pověřit členy zastupitelstva obce přijímáním sňatečného prohlášení, a současně také stanovit dobu a určit místnost pro konání slavnostních obřadů k uzavírání manželství, se zpravidla dovozovalo z ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.[6] Podle tohoto ustanovení může rada obce stanovit, ve kterých případech může závěsný odznak používaný při významných příležitostech a občanských obřadech užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního obřadu.[7]

Dlouholeté všeobecně rozšířené praxi dodaly legislativní rámec až zákon č. 320/2002 Sb. a zákon č. 239/2008 Sb. K přijetí těchto zákonů vedly jiné důvody,[8] takže kompetence k určení místa a stanovení doby pro konání svatebních obřadů byly založeny jen jakýmisi „přílepky“. Právní úprava je tak poněkud nepřehledná. Určení místa pro konání svatebních obřadů je zákonem o rodině svěřeno úřadu a je výkonem přenesené působnosti, kdežto stanovení doby pro konání obřadů je v kompetenci rady obce a je výkonem samostatné působnosti obce.

(6) Z pravidel pro povolování uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu Matričního úřadu P. č. 2/2008 (dále také „pravidla“), které rada městského obvodu svým usnesením dne 7. 2. 2008 vzala na vědomí, je zřejmé, že úředně stanovená místnost byla určena již dříve, a to usnesením rady č. 83/5, ze dne 12. 1. 1995. Rada tak v roce 1995 jednala v souladu s tehdy rozšířenou praxí. Rada dne 7. 2. 2008 pravidla nepřijala, ale pouze je svým usnesením vzala na vědomí. Podepsán je pod nimi tajemník úřadu. Pravidla lze považovat za dodatečnou aprobaci usnesení rady z roku 1995 v souladu s právní úpravou účinnou od 1. 1. 2003 (ustanovení § 4 odst. 4 věta první zákona o rodině).

---

[4] Do 1. 8. 2008 však nebyla žádným předpisem explicitně stanovena kompetence matričnímu úřadu vydávat povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu.

[5] Obdobná situace byla před nabytím účinnosti nynějšího zákona o matrikách i s vydáváním vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Ač za vydání tohoto dokladu, nezbytného k uzavření manželství ve většině cizích států, byl stanoven správní poplatek, kompetence k vydání tohoto dokladu nebyla stanovena.

[6] Před nabytím účinnosti nynějšího zákona o obcích podle obdobného ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích.

[7] Starosta je oprávněn užívat závěsný znak přímo ze zákona ustanovením § 108 odst. 1 zákona o obcích.

[8] Zánik okresních úřadů - zákon č. 320/2002 Sb., legislativní problémy související s registrovaným partnerstvím - zákon č. 239/2008 Sb.

Právní úprava stanovení doby a zmocnění rady k takovému úkonu se v právním řádu objevila až s účinností od 1. 8. 2008. V souladu se zmocněním obsaženým v ustanovení § 12 zákona o matrikách rozhodla Rada městského obvodu v Porubě dne 21. 8. 2008 stanovit termíny pro uzavírání manželství v roce 2009.

(7) K mojí žádosti o poskytnutí vysvětlení a stanovisko k právní povaze určení místa a doby pro konání slavnostních obřadů při uzavírání manželství uvedl tajemník magistrátu ve svém dopisu ze dne 26. 2. 2009, že rada obce (městského obvodu) stanoví dobu pro slavnostní obřady podle ustanovení § 12 zákona o matrikách v samostatné působnosti. Tento svůj závěr podpořil několika ustanoveními zákona o obcích. Dále dovodil, že na tento úkon se nevztahují ustanovení správního řádu, protože působnost rady obce je upravena zvláštním právním předpisem, v tomto případě zákonem o obcích. Za úkon v přenesené působnosti označil naproti tomu rozhodování příslušného matričního úřadu podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona o rodině, resp. ustanovení § 12 zákona o matrikách, o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce. K právní povaze Pravidel, která vzala rada městského obvodu svým usnesením č. 1181/29 ze dne 7. 2. 2008 na vědomí, tajemník magistrátu uvedl, že se jedná o organizační opatření Úřadu městského obvodu P. přijaté s ohledem na personální kapacity úřadu (4 matrikářky) a časové možnosti oddávajících. Podle jeho názoru je těmito pravidly nadstandardně zajištěno a žadatelům garantováno konání svatebních obřadů na kterémkoliv jiném vhodném místě ve správním obvodu, a to v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 správního řádu, přičemž matriční úřad může povolit uzavření manželství i v jinou dobu, než stanoví pravidla. Všichni oddávající (celkem 7) v tomto obvodu matričního úřadu jsou zároveň členy rady městského obvodu, která o těchto pravidlech nerozhodovala, nýbrž je vzala na vědomí.

Souhlasím s vyjádřením tajemníka magistrátu, že stanovení doby pro konání svatebních obřadů je úkonem rady obce v samostatné působnosti a rozhodování matričního úřadu o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce je výkonem přenesené působnosti.

(8) Je nepochybné, že stěžovatel svým podáním, na něž mu magistrát, odbor vnitřních věcí, odpověděl dne 18. 11. 2008, dal magistrátu především podnět k přezkumu pravidel. Magistrát se ve své odpovědi zabýval tím, zda se ze strany městského obvodu v P. jednalo o výkon přenesené nebo samostatné působnosti, a s odkazem na ustanovení § 12 zákona o matrikách stěžovateli sdělil, že stanovit zmíněná pravidla je v pravomoci rady městského obvodu v samostatné působnosti. Případné přezkoumání usnesení rady při provádění kontrolní činnosti v rámci přenesené působnosti by tak podle vedoucí odboru vnitřních věcí magistrátu bylo v rozporu se zákonem o obcích. Tato odpověď stěžovateli[9] vyvolává otázku, proč tedy magistrát neposoudil podání stěžovatele jako podnět k dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů v samostatné působnosti ve smyslu ustanovení § 127 zákona o obcích.

Jestliže vedoucí odboru vnitřních věcí magistrátu v odpovědi ze dne 18. 11. 2008 stěžovateli dovodila, že vydat zmíněná pravidla je v pravomoci rady městského

[9] Ponechávám zde stranou, že magistrát se ve své odpovědi ze dne 18. 11. 2008 nezabýval tím, že jím citované ustanovení § 12 zákona o matrikách nabylo účinnosti (1. 8. 2008) až poté, kdy rada městského obvodu vzala svým usnesením (7. 2. 2008) pravidla na vědomí.

obvodu v samostatné působnosti, a zároveň nepodřadila pravidla pod režim zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“),[10] pak v této odpovědi postrádám zmínku o tom, zda se magistrát zabýval pravidly z pohledu ustanovení § 127 zákona o obcích. Ať už magistrát považoval „Pravidla pro povolování uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu Matričního úřadu P.“ za vydaná v samostatné působnosti (odpověď vedoucí odboru vnitřních věcí ze dne 18. 11. 2008 stěžovateli) anebo za organizační opatření úřadu (odpověď tajemníka z 26. 2. 2009), je zřejmé, že je nepokládal za vydaná podle správního řádu. Pak ale musím konstatovat, že tajemník magistrátu mi neposkytl žádný materiál, z něhož by se dalo usuzovat, že se magistrát pravidly, ať už z jakéhokoliv podnětu, zabýval také z pohledu svých dozorových oprávnění podle ustanovení § 127 zákona o obcích.

(9) Ve své žádosti o stanovisko k právní povaze určení místa a doby pro konání svatebních obřadů jsem vyslovila názor, že se zřejmě jedná o výkon působnosti v oblasti veřejné správy (ustanovení § 1 odst. 1 správního řádu), a žádala jsem o sdělení, která část správního řádu se na tento úkon vztahuje.

Jak vyplývá z odpovědi tajemníka magistrátu, magistrát se domnívá, že na stanovení doby pro konání svatebních obřadů se nevztahují ustanovení správního řádu, protože působnost rady obce je upravena zvláštním právním předpisem.

Na věc mám jiný názor a vycházím z toho, že správní řád z roku 2004 se, na rozdíl od předchozího správního řádu z roku 1967, vztahuje nejen na výkon přenesené působnosti, ale i na výkon působnosti samostatné.[11] Jak stanovení doby, tak i místa pro konání slavnostních obřadů k uzavření manželství, jsou bezpochyby úkony v oblasti veřejné správy, a nikoliv občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní úkony, anebo vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti, na něž se správní řád nepoužije (ustanovení § 1 odst. 3 správního řádu).

Mám tedy za to, že jak na úkon matričního úřadu podle věty první ustanovení § 4 odst. 4 zákona o rodině, tak i na úkon rady obce podle ustanovení § 12 zákona o matrikách in fine se správní řád vztahuje. Současně je však třeba konstatovat, že se nejedná o rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 9 správního řádu[12] ani o vyjádření, osvědčení nebo sdělení podle části čtvrté správního řádu.

Domnívám se, že jde o úkony, které splňují definiční znaky opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 171 správního řádu, neboť se jedná o správní akty na pomezí mezi právním předpisem a rozhodnutím. Určení místa a stanovení doby pro konání slavnostních obřadů k uzavření manželství jsou správní úkony konkrétní co do svého předmětu, jejichž adresátem je neurčitý počet snoubenců, kteří chtějí uzavřít manželství v územním obvodu matričního úřadu.

---

[10] Podle ustanovení § 128 odst. 7 zákona o obcích se ustanovení o dozoru podle tohoto zákona nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů obce učiněné podle správního řádu.

[11] Např. Vedral, J. Správní řád. Komentář, BOVA POLYGON, Praha 2006, str. 19 a násl.

[12] „Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má, anebo nemá.“

(10) Opatření obecné povahy je novým právním institutem, s nímž je dosud málo praktických zkušeností. Nejvyšší správní soud vyložil poprvé právní povahu opatření obecní povahy ve svém rozhodnutí čj. 1Ao 1/2005-98, ze dne 27. 9. 2005.[13] Nejvyšší správní soud zastává názor, že opatření obecné povahy je správním aktem s konkrétně vymezeným předmětem a obecně určenými adresáty.

Právní povahou určení místa a stanovení doby pro konání slavnostních obřadů k uzavření manželství se Nejvyšší správní soud dosud nezabýval. Pro posouzení těchto správních aktů mají význam rozsudky Nejvyššího správního soudu čj. 2Ao 3/2008-100, ze dne 7. 1. 2009, a čj. 7Ao 3/2009-18, ze dne 26. 8. 2009,[14] které se týkají stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Z těchto rozsudků plyne, že zvláštní zákon nemusí výslovně stanovit, že se jedná o opatření obecné povahy. Podstatné je, zda se jedná svojí podstatou o opatření obecné povahy. Rozhodným kritériem tedy není existence výslovného zákonného odkazu, nýbrž samotný obsah napadeného správního aktu.[15]

Nejvyšší správní soud došel k závěru, že o opatření obecné povahy se v případě dopravního značení jedná pouze tehdy, když z dopravní značky plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než by je měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Příkazovými a zákazovými dopravními značkami jsou účastníkům provozu (na rozdíl od výstražných značek a některých informativních) stanovena určitá omezení.

Obdobně mám za to, že i stanovením doby a určením místa pro konání svatebních obřadů jsou snoubenci, kteří chtějí v obvodu daného matričního úřadu uzavřít manželství, omezeni. Pokud snoubenci hodlají uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu, musí matriční úřad žádat o povolení, jehož vydání podléhá správnímu poplatku. Pokud nejsou stanoveny termíny a není určena místnost pro konání svatebních obřadů, řídí se uzavření manželství pouze obecnou úpravou vyplývající ze zákona o rodině a ze zákona o matrikách.

(11) Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Příslušným k provedení přezkumného řízení je v daném případě magistrát. Z odpovědi tajemníka magistrátu je zřejmé, že magistrát v odpovědi stěžovateli o pravidlech jako o opatření obecné povahy vůbec neuvažoval, natož o svých možných oprávněních k přezkumu podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu.

(12) Vedle přezkumného řízení podle ustanovení § 174 správního řádu je další možností, jak posoudit zákonnost opatření obecní povahy, řízení před Nejvyšším správním soudem podle ustanovení § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Je však otázkou, kdo by v

---

[13] Text tohoto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je dostupný na www.nssoud.cz a byl rovněž publikován ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1/2006 pod č. 740.

[14] Oba rozsudky jsou dostupné na www.nssoud.cz, rozsudek čj. 2Ao 3/2008 publikován pod č. 1794/2009 Sb. NSS.

[15] Výslovné označení správních aktů za opatření obecné povahy je v právním řádu výjimečným jevem. Zákonodárce tak učinil v několika případech v novém stavebním zákonu (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

daném případě byl aktivně legitimován k podání takového návrhu. Domnívám se, že by to mohli být snoubenci, jejichž žádost o povolení k uzavření manželství by byla matričním úřadem zamítnuta, a neuspěli by ani s odvoláním u nadřízeného správního orgánu. Návrh na zrušení opatření matričního úřadu a rady obce by snoubenci mohli podat společně se správní žalobou napadající rozhodnutí správních orgánů o zamítnutí povolení uzavřít manželství mimo úředně určenou místnost a stanovenou dobu.

(13) Naskýtá se také otázka, zda důvodem pro zrušení opatření obecné povahy může být skutečnost, že nebylo postupováno podle pravidel pro vydání opatření obecné povahy stanovených správním řádem. V ustanoveních § 172 až § 174 odst. 1 správního řádu je mimo jiné stanoveno, že návrh opatření obecné povahy správní orgán doručí veřejnou vyhláškou vyvěšenou na své úřední desce a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Pro postup při vydání opatření obecné povahy platí obdobně základní zásady správního řízení stanovené v ustanovení § 2 až § 8 správního řádu.

Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 2Ao 3/2008-100, ze dne 7. 1. 2009, došel k závěru, že ne každé opatření obecné povahy muselo být nutně schvalováno postupem předvídaným správním řádem. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku zmiňuje dopravní značení přijaté před nabytím účinnosti správního řádu (1. 1. 2006). Nicméně z jeho rozsudku vyplývá, že soudu by pro zrušení opatření obecné povahy nepostačovaly pouze procesní důvody, ale nutně by se zabýval především hmotněprávní stránkou.

Závěry Nejvyššího správního soudu platí pouze pro řízení podle soudního řádu správního, nikoliv pro přezkum opatření obecné povahy podle správního řádu. Domnívám se však, že ani nadřízený správní orgán při přezkumu opatření obecné povahy podle správního řádu by neměl takové opatření rušit pouze z formálně procesních důvodů.

Zároveň bych však chtěla doporučit, aby rady obcí, které jsou matričními úřady, a matriční úřady při stanovení doby a určení místa pro konání slavnostních obřadů k uzavření manželství dodržovaly napříště postup pro vydání opatření obecné povahy stanovený správním řádem.

(14) Rozhodnutím, na něž se vztahuje část druhá správního řádu, je nepochybně rozhodnutí podle věty druhé ustanovení § 4 odst. 4 zákona o rodině a ustanovení § 12 zákona o matrikách vydávané matričním úřadem na žádost snoubenců. V tomto bodě se shoduji s vyjádřeními obou dotčených úřadů. Pokud jde o rozhodování Matričního úřadu v P. podle těchto ustanovení, neshledala jsem žádná pochybení. Jak jsem se již v této zprávě zmínila, ve sledovaném období bylo vydáno pouze jedno zamítavé rozhodnutí, proti kterému nebylo podáno odvolání, naproti tomu matriční úřad v 19 případech povolil uzavření manželství na jiném vhodném místě, z toho v 13 případech v prostorách zámku P.

D - Závěry

Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv působí veřejný ochránce práv k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně práv a svobod.

Právní úprava určení místa a stanovení doby pro konání slavnostních obřadů k uzavření manželství je nepřehledná. Nepokládám proto za vhodné vytýkat Úřadu městského obvodu v P., že v minulosti porušil nějaká procesní pravidla. Nedomnívám se, že by Úřad městského obvodu v P., resp. rada tohoto městského obvodu, přijetím pravidel, která stěžovatel napadá, ať už posuzujeme jejich právní povahu jakkoliv, jednala protiprávně. Jinými slovy neshledávám ve vytvoření pravidel postup, který by nepřípustným způsobem omezoval snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství na zámku P. Připouštím, že čísla o počtu uzavřených manželství v obvodu Matričního úřadu P. a důvody, které podle vyjádření tajemníka úřadu městského obvodu vedly k přijetí pravidel, vyznívají přesvědčivě. Chápu, že v případě větších matričních obvodů je třeba hledat kompromis mezi možnostmi oddávajících, matričního úřadu a přáním snoubenců.

Přesto všechno si však kladu otázku, zda je omezení snoubenců ve výběru termínu pro uzavření manželství na jiném vhodném místě, stanovené v čl. 3 odst. 1 předmětných pravidel, opravdu nezbytné. S problémy oddávajících a matričního úřadu na straně jedné jsem byla obsáhle seznámena ve vyjádření tajemníka úřadu městského obvodu. Pokud jde o přání snoubenců jako klientů veřejné správy na straně druhé, nevím, zda některým nevznikly nějaké problémy tím, že se museli podřídit stanoveným termínům, když původně zamýšleli uzavřít sňatek v jiném termínu, případně na jiném místě. Tuším jen, že ne vždy dochází mezi matričním úřadem a snoubenci snadno k dohodě. Není mi zcela cizí názor některých snoubenců, kteří se domnívají, že za uhrazení příslušného správního poplatku by měli získat právo volby termínu i místa pro uzavření manželství. Kladu si v této souvislosti rovněž otázku, zda dosavadní výše správního poplatku za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost, stanovená zákonem o správních poplatcích, je dostatečná a zda by neměla být případně nějak odstupňovaná, aby oddávající a matriční úřady více motivovala vycházet vstříc přáním snoubenců.

Jisté pochybení shledávám v postupu odboru vnitřních věcí magistrátu, na něž se stěžovatel svým podáním obrátil. Jestliže magistrát zastával názor, že určení místa a stanovení doby pro konání slavnostních obřadů k uzavření manželství je úkonem obce v samostatné působnosti, a současně není úkonem učiněným podle správního řádu, měl podání stěžovatele posoudit jako podnět k dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů podle ustanovení § 127 zákona o obcích a stěžovatele o svých závěrech vyrozumět.

RNDr. Jitka S e i t l o v á

zástupkyně veřejného ochránce práv